Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela

Questionario antiriciclaggio · artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. · Da compilare in ogni sua parte, in stampatello

POLIZZA / CONTRATTO / PRATICA N. | IMPRESA DI ASSICURAZIONE | PRODOTTO

1. Contraente (persona giuridica)

DENOMINAZIONE | FORMA GIURIDICA | CODICE FISCALE / P.IVA

SEDE LEGALE: INDIRIZZO E N. CIVICO | CAP | COMUNE | PROV. | NAZIONE

RECAPITO (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE) | SAE / ATECO | DATA DI COSTITUZIONE | REGISTRO E N. DI ISCRIZIONE

PAESE SEDE ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE | PAESE SEDE LEGALE DELLA CAPOGRUPPO | PAESI ESTERI CON CUI INTRATTIENE RELAZIONI COMMERCIALI

Catena partecipativa complessa: ☐ NO ☐ SI (allegare organigramma) · **Ente no profit:** ☐ NO
☐ SI · categoria dei beneficiari: _____

Fatturato annuo:

☐ fino a € 250.000 ☐ da € 250.000,01 a € 1.000.000 ☐ da € 1.000.000,01 a € 10.000.000
☐ da € 10.000.000,01 a € 50.000.000 ☐ oltre € 50.000.000

Capitale versato / controvalore dei beni conferiti:

☐ fino a € 20.000 ☐ da € 20.000,01 a € 250.000 ☐ da € 250.000,01 a € 1.000.000
☐ da € 1.000.000,01 a € 10.000.000 ☐ oltre € 10.000.000

1-bis. Contraente (persona fisica) · solo se il contraente non è una società

Dati del contraente persona fisica

COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV. | NAZIONE | CITTADINANZA | SECONDA CITTADINANZA

RESIDENZA: INDIRIZZO E N. CIVICO | CAP | COMUNE | PROV. | NAZIONE

SETTORE E PROFESSIONE | PAESE ATTIVITÀ PREVALENTE

Persona politicamente esposta (PEP): ☐ NO ☐ SI · altre cariche pubbliche: ☐ nessuna
☐ amministratore locale ☐ ruolo apicale in P.A. / consorzio pubblico / associazione di natura pubblica
☐ altro: _____

DOCUMENTO: CARTA D'IDENTITÀ / PASSAPORTO / PATENTE | NUMERO | RILASCIATO IL | SCADENZA | ENTE E LOCALITÀ DI RILASCIO

REDDITO ANNUO | PATRIMONIO COMPLESSIVO

2. Legale rappresentante / esecutore

Dati del legale rappresentante o di chi agisce per il contraente (es. rappresentante fiscale con procura speciale)

COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV. | NAZIONE | CITTADINANZA | SECONDA CITTADINANZA

RESIDENZA: INDIRIZZO E N. CIVICO | CAP | COMUNE | PROV. | NAZIONE

SETTORE E PROFESSIONE | PAESE ATTIVITÀ PREVALENTE

Persona politicamente esposta (PEP): ☐ NO ☐ SI · altre cariche pubbliche: ☐ nessuna

☐ amministratore locale ☐ ruolo apicale in P.A. / consorzio pubblico / associazione di natura pubblica

☐ altro: _____

DOCUMENTO: CARTA D'IDENTITÀ / PASSAPORTO / PATENTE | NUMERO | RILASCIATO IL | SCADENZA | ENTE E LOCALITÀ DI RILASCIO

Rapporto con il contraente: ☐ legale rappresentante ☐ procuratore speciale (rappresentante fiscale)

☐ rapporto di lavoro/affari ☐ altro: _____

Poteri di rappresentanza comprovati da (allegare): ☐ statuto ☐ delibera di nomina ☐ procura / delega

☐ visura camerale ☐ altro: _____

3. Titolare effettivo

Dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di omessa o falsa dichiarazione in tema di titolarità effettiva, dichiara che i titolari effettivi sono n. ___

☐ coincidenti con il legale rappresentante / esecutore (non compilare le schede)

☐ diversi, indicati di seguito

.

Titolare effettivo è la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente (partecipazione superiore al 25% del capitale) o il relativo controllo; se non è individuabile, coincide con chi detiene poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (art. 20 D.Lgs. 231/2007).

Titolare effettivo n. 1

COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV. | NAZIONE | CITTADINANZA | SECONDA CITTADINANZA

RESIDENZA: INDIRIZZO E N. CIVICO | CAP | COMUNE | PROV. | NAZIONE

SETTORE E PROFESSIONE | PAESE ATTIVITÀ PREVALENTE

Persona politicamente esposta (PEP): ☐ NO ☐ SI · altre cariche pubbliche: ☐ nessuna

☐ amministratore locale ☐ ruolo apicale in P.A. / consorzio pubblico / associazione di natura pubblica

☐ altro: _____

DOCUMENTO: CARTA D'IDENTITÀ / PASSAPORTO / PATENTE | NUMERO | RILASCIATO IL | SCADENZA | ENTE E LOCALITÀ DI RILASCIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE / CONTROLLO (%) | NATURA DEL CONTROLLO

Titolare effettivo n. 2

COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV. | NAZIONE | CITTADINANZA | SECONDA CITTADINANZA

RESIDENZA: INDIRIZZO E N. CIVICO | CAP | COMUNE | PROV. | NAZIONE

SETTORE E PROFESSIONE | PAESE ATTIVITÀ PREVALENTE

Persona politicamente esposta (PEP): ☐ NO ☐ SI · altre cariche pubbliche: ☐ nessuna

☐ amministratore locale ☐ ruolo apicale in P.A. / consorzio pubblico / associazione di natura pubblica

☐ altro: _____

DOCUMENTO: CARTA D'IDENTITÀ / PASSAPORTO / PATENTE | NUMERO | RILASCIATO IL | SCADENZA | ENTE E LOCALITÀ DI RILASCIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE / CONTROLLO (%) | NATURA DEL CONTROLLO

Titolare effettivo n. 3

COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV. | NAZIONE | CITTADINANZA | SECONDA CITTADINANZA

RESIDENZA: INDIRIZZO E N. CIVICO | CAP | COMUNE | PROV. | NAZIONE

SETTORE E PROFESSIONE | PAESE ATTIVITÀ PREVALENTE

Persona politicamente esposta (PEP): ☐ NO ☐ SI · altre cariche pubbliche: ☐ nessuna

☐ amministratore locale ☐ ruolo apicale in P.A. / consorzio pubblico / associazione di natura pubblica

☐ altro: _____

DOCUMENTO: CARTA D'IDENTITÀ / PASSAPORTO / PATENTE | NUMERO | RILASCIATO IL | SCADENZA | ENTE E LOCALITÀ DI RILASCIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE / CONTROLLO (%) | NATURA DEL CONTROLLO

4. Assicurato, beneficiario e soggetto che effettua il pagamento

ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE): COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE / P.IVA | MOTIVO E RAPPORTO CON IL CONTRAENTE

BENEFICIARIO DELLA GARANZIA (DENOMINAZIONE) | CODICE FISCALE / P.IVA | RAPPORTO CON IL CONTRAENTE

SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO DEL PREMIO, SE DIVERSO DAL CONTRAENTE | CODICE FISCALE / P.IVA | RAPPORTO CON IL CONTRAENTE

Il soggetto pagante è PEP: ☐ NO ☐ SI

5. Natura e scopo del rapporto

Scopo prevalente: ☐ protezione ☐ risparmio ☐ investimento

☐ altro (es. garanzia fideiussoria / polizza a copertura di obbligazioni di legge): _____

PAESE DI PROVENIENZA DELLE SOMME VERSATE | PAESE DI DESTINAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE

Origine delle somme versate:

☐ reddito d'impresa ☐ lavoro dipendente ☐ lavoro autonomo ☐ pensione ☐ rendite da immobili

☐ reinvestimento da liquidazione ☐ reinvestimento da sinistro danni ☐ lascito / eredità / donazione

☐ altro: _____

Le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro si presumono effettuate per conto del contraente e non di un soggetto terzo, salva Sua diversa indicazione. Se intende operare per conto di un terzo deve comunicarlo all'intermediario al momento dell'operazione, fornendo i dati necessari all'identificazione del terzo e, se è una società, del suo titolare effettivo. In assenza delle informazioni necessarie l'operazione non potrà essere eseguita.

6. Dichiarazione del contraente

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede, dichiara di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 riportata di seguito, parte integrante del presente questionario, di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui è a conoscenza, anche relative al titolare effettivo del rapporto, di garantirne l'esattezza e la veridicità e di impegnarsi a comunicarne ogni futura variazione.

LUOGO _____ DATA _____

_____

Timbro e firma del Contraente o del rappresentante con procura (leggibile)

Riservato all'intermediario · Tecno Advance MGA Broker Srl (RUI n. B000746484)

Si dichiara che il presente modulo è stato correttamente compilato e che l'incaricato ha proceduto all'identificazione e alla verifica dell'identità dei firmatari, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE (DI PERSONA / A DISTANZA / ALTRO) _____

LIVELLO DI RISCHIO ASSEGNATO (BASSO / MEDIO / ALTO) _____

DATA _____

_____

Firma dell'operatore o dell'incaricato

Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo · parte integrante del questionario

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e dei relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a obblighi di legge e permettono all'intermediario di verificare che il contratto o l'operazione connessa non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio: il mancato rilascio delle informazioni non consente di dar corso alla sottoscrizione del contratto o all'operazione e può determinare la risoluzione del rapporto in essere. Il trattamento è svolto anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato, con garanzia di sicurezza e riservatezza; i dati non sono diffusi ma possono essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, come per legge. I documenti di adeguata verifica sono conservati per dieci anni dalla fine del rapporto (art. 31). Titolare del trattamento: Tecno Advance MGA Broker Srl, PEC tecnoadvancemgabroker@legalmail.it; referente per la protezione dei dati: Anton Carlo Santoro, antoncarlo@tecnomga.com. I documenti allegati (documento d'identità, licenza dell'impresa, dichiarazione dei titolari effettivi) possono essere letti con strumenti automatici per precompilare il presente questionario: i dati così inseriti sono una bozza e restano sotto la responsabilità di chi firma, che deve verificarli e correggerli. I fornitori del servizio, anche con sede fuori dall'Unione europea, sono indicati nell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Obblighi del cliente · art. 22 D.Lgs. 231/2007

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per almeno cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati in occasione degli adempimenti di adeguata verifica.

Persone politicamente esposte · art. 1, comma 2, lett. dd)

Sono persone politicamente esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con loro intrattengono notoriamente stretti legami. Sono importanti cariche pubbliche, tra le altre: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana e di comune con almeno 15.000 abitanti; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di grado apicale delle forze armate; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di imprese controllate dallo Stato o partecipate in misura prevalente da enti locali; direttore generale di ASL e di aziende ospedaliere; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione di organizzazioni internazionali. Sono familiari i genitori, il coniuge o la persona legata da unione civile o convivenza di fatto, i figli e i loro coniugi o conviventi.

Titolare effettivo · art. 20

Per le società di capitali costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica; di proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale superiore al 25% posseduta tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona. Se l'assetto proprietario non consente di individuare la persona fisica, il titolare effettivo è chi esercita in ultima istanza il controllo (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, influenza dominante, particolari vincoli contrattuali). Se neppure così è possibile, coincide con chi detiene poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione. In presenza di più titolari effettivi gli adempimenti riguardano ciascuno di essi.

Obbligo di astensione · art. 42

I soggetti obbligati che non possono effettuare l'adeguata verifica si astengono dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Si astengono inoltre dal rapporto con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate tramite azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Sanzioni penali · art. 55

Chiunque, essendo tenuto agli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere necessari all'adeguata verifica.